비공식 국문 번역본 — 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아닙니다. 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

"CBAM 인증서 – 무상 배출권거래제 배출권을 고려한 인증서 제출 의무의 조정"에 관한 증거 요청의 종합 보고서

1. 요약

EU 집행위원회는 탄소국경조정제도(이하 'CBAM')의 확정 단계를 위한 이행법의 준비를 지원하기 위하여 세 건의 증거 요청(이하 'CfE')을 개시했다. 증거 요청은 다음 세 분야를 다루었다: (i) 확정기간의 방법론, (ii) 제3국에서 지불된 탄소가격, (iii) 무상할당. 이 종합 보고서는 무상할당 조정에 대하여 받은 의견에 초점을 맞춘다.

이 보고서는 CBAM의 무상할당 조정에 관한 증거 요청(CfE)에 대한 150건의 답변을 요약하고 분석적 개관을 제공하며, 그 가운데 30건의 답변은 관련된 다른 두 증거 요청 가운데 하나에서 온 것이었다. 전반적으로 응답은 협의 당시 이해관계자들이 아직 알고 있는 것이 거의 없었다는 사실을 반영했다.

일반적으로 많은 이해관계자는 CBAM 벤치마크를 EU 배출권거래제 벤치마크와 맞춘다는 원칙에 동의했지만, EU 안의 이해관계자들의 여러 답변은 훨씬 더 야심 찬 접근 방식(전 세계 최고 값과 같은)이 필요하다는 점을 내비쳤다. 벤치마크를 생산경로별로 차등화하는 것이 가장 좋은지에 대해서는 견해가 갈렸다. CBAM 벤치마크에 전구물질을 포함할 필요성에 관해서는 답변에서 어느 정도 합의가 있었지만, 이 주제를 명시적으로 언급한 답변은 12건뿐이었다.

자주 제기된 의견은 무상할당 조정에 관한 규칙과 CBAM 벤치마크가 향후 생산과 무역을 계획하는 데 시급히 필요하다는 것이었다. 기밀 유지의 필요성은 가끔만 언급되었지만, 더 많은 응답자가 투명성을 요청하면서 벤치마크가 어떻게 개발되었는지에 관한 정보와 CN 코드별 CBAM 벤치마크를 나열한 명확한 표를 요구했다. 후자의 조치는 곧바로 행정 부담의 문제와 맞닿아 있으며, 응답자들은 대개 행정 부담을 가능한 한 낮게 유지할 것을 요청했다. 따라서 규칙이 단순하고 명확할 것이 요청되었으며, 일부 응답자는 좋은 안내 자료와 사용하기 쉬운 IT 도구를 통한 지원의 필요성도 언급했다.

이러한 의견은 무상할당 조정에 관한 규칙을 EU 배출권거래제와의 강한 정합을 보장하면서 가능한 한 단순하게 설계함으로써 반영되었다. 또한 집행위원회는 안내 자료를 제공하고 IT 도구를 통해 지원할 계획이다.

2. 서론 및 작업 범위

탄소국경조정제도(이하 'CBAM')의 확정 단계를 위한 세 건의 이행법의 준비를 지원하기 위하여, EU 집행위원회(조세총국)는 세 건의 증거 요청(이하 'CfE')을 개시했다[1]. 각 증거 요청은 CBAM 체계의 핵심 요소를 운용하게 될 이행법 가운데 하나에 초점을 맞추었다.

- 계산 방법론에 관한 이행법 – 실제값과 기본값의 사용을 포함하여 CBAM 대상 품목의 내재 직접배출량과 간접배출량을 결정하는 규칙
- 무상할당 조정에 관한 이행법 – EU 배출권거래제에 따른 무상할당의 단계적 폐지를 반영하기 위하여 제출해야 하는 CBAM 인증서의 수를 조정하는 규칙

[1] https://taxation-customs.ec.europa.eu/news/cbam-call-evidence-emission-methodology-free-allocation-adjustment-and-carbon-price-paid-third-2025-08-29_en

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 탄소가격제에 관한 이행법 – 제3국에서 지불된 명시적 탄소가격을 CBAM 부담에서 공제하는 규칙

이해관계자들은 이 증거 요청을 통해 이들 이행법에 대하여 제안된 규칙의 기술적, 실무적 및 행정적 영향에 관한 의견, 정보, 데이터 및 증거를 제공하도록 요청받았다. 증거 요청은 2025년 8월 28일부터 2025년 9월 25일까지 의견 제출에 열려 있었다.

2.1 이 작업의 결과물

증거 요청의 전반적인 목적은 CBAM 확정 단계를 위한 무상할당 조정에 관한 이행법에 대하여 증거에 기반한 의견을 집행위원회에 제공하는 것이었다.

따라서 이 종합 보고서의 목적은 다음과 같다.

- 핵심 주제별로 정리한 이해관계자 의견의 통합적 개관 제공
- 이해관계자 집단과 부문 사이의 차이를 포함하여 이해관계자의 견해가 수렴하거나 갈리는 분야 부각

- 세 건의 이행법의 설계, 이행 또는 관리에 영향을 미칠 수 있는 쟁점 확인

2.2 범위와 이해관계자

의견수렴은 EU 안팎의 기업, 업계 단체, NGO, 공공 당국, 학계, 컨설턴트 및 개인 시민을 포함한 모든 일반 대중에게 열려 있었다. CBAM, 그 이행, 또는 CBAM과 EU 배출권거래제 및 국제 탄소가격제도의 상호작용에 관심이 있는 모든 단체나 개인의 의견을 환영했다.

따라서 제출된 의견의 범위에는 다음이 포함되었다.

- 증거 요청에 제시된 방법론의 설계, 명확성 및 실현 가능성에 관한 의견
- 데이터 가용성, 부문별 제약 또는 운영상 어려움에 관한 증거
- CBAM 적용 산업에서 활동하는 생산자, 수입자, 무역업자 및 단체의 부문별 관점

- 주요 수출국을 포함한 비EU 이해관계자의 견해
- 이행법의 범위 밖의 쟁점을 포함하여 더 넓은 정책 맥락에 관한 일반적 논평(통계로만 보고함)

3. 의견수렴 방법론

3.1 분석 방법

증거 요청은 이해관계자들이 독립된 개방형 질문을 통해, 그리고 해당하는 경우 입장문과 같은 첨부 자료를 통해 의견을 제출하도록 요청했다. 이해관계자의 제출물은 분량이 많은 경우가 잦았고, 구조가 다양했으며, 제공된 세부 수준도 크게 달랐다. 분석 방식은 이러한 자료를 일관되게 다루고 접수된 제출물 사이의 비교를 가능하게 하도록 설계되었다.

모든 제출물은 이해관계자 정보, 자유 서술 응답 및 모든 첨부 자료를 담은 하나의 Excel 작업 데이터 세트로 취합되었다. 그런 다음 각 데이터 세트를 선별하고 정제했다. 여기에는 중복 항목을 제거하고 일관되게 분석할 수 있도록 글을 표준화하는 일이 포함되었다. 정제가 끝나면 이해관계자를 산업 부문, 이해관계자 유형 및 지리적 출신 같은 관련 특성에 따라 분류했다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

첨부 자료가 영어로 되어 있지 않은 경우에는 AI 지원 도구를 사용하여 번역했으며, 이 도구는 이러한 유형의 분석에 충분한 품질의 번역을 제공한다.

그런 다음 이해관계자의 의견을 검토하여 집행위원회 증거 요청의 구조를 반영한 미리 정한 핵심 주제와 하위 주제에 대응시켰다. 이 과정은 이해관계자가 제출물을 어떻게 구성했는지와 관계없이 방법론과 관련된 모든 의견을 빠짐없이 담기 위하여 수작업 검토와 대상을 정한 핵심어 검색을 결합했다.

4. 증거 요청에 대한 응답의 분석

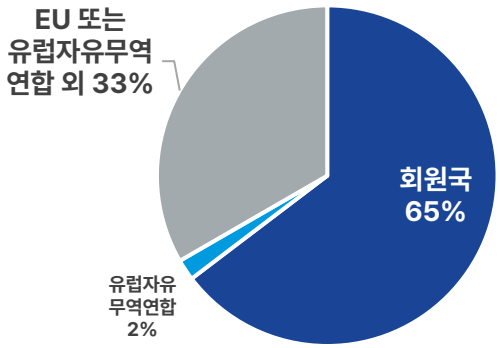
4.1 무상할당 조정에 관한 이행법에 대한 증거 요청의 응답자 개관

확정기간의 무상할당 조정에 관한 이행법에 대한 증거 요청에는 유효한 이해관계자 제출물 126건이 접수되었다. 이 보고서의 분석에서는 기술적 문제로 집행위원회가 이해관계자들로부터 전자우편으로 받은 4건의 의견을 추가로 고려했다. 따라서 모두 130건의 응답이 집계되었다. 여기에는 협의 플랫폼을 통해 제출된 자유 기술 응답과 입장문, 기술 노트 및 서한과 같은 다양한 첨부 자료 기반 의견이 포함되었다. 제공된 데이터 세트에서 중복되거나 무효인 항목은 확인되지 않았으므로 130건의 의견이 모두 분석에 유지되었다. 또한 "방법론" 증거 요청에 대한 14건의 답변과 "제3국의 탄소가격"에 관한 증거 요청에 대한 6건의 답변도 무상할당 조정이라는 주제를 다루었기 때문에 이 보고서에 포함되었으며, 그 결과 모두 150건의 응답이 분석되었다.

지리적 분포

응답자들은 지리적으로 폭넓게 분포했다. 97건의 응답(65%)은 19개 회원국에서, 3건의 응답(2%)은 유럽자유무역연합 국가에서 왔다. 가장 큰 비중은 벨기에[2](28건, EU 답변의 29%), 독일(13건, 13%) 및 이탈리아(12건, 12%)에서 왔다. 그 밖에 50건의 응답(전체의 33%)은 EU나 유럽자유무역연합 밖에서 제출되었다. 이 가운데 가장 큰 비중은 튀르키예(10건, 비EU 답변의 20%), 이집트(8건, 각 16%), 중국과 일본(각 4건, 8%)에서 왔다.

그림 1. 응답의 지리적 분포



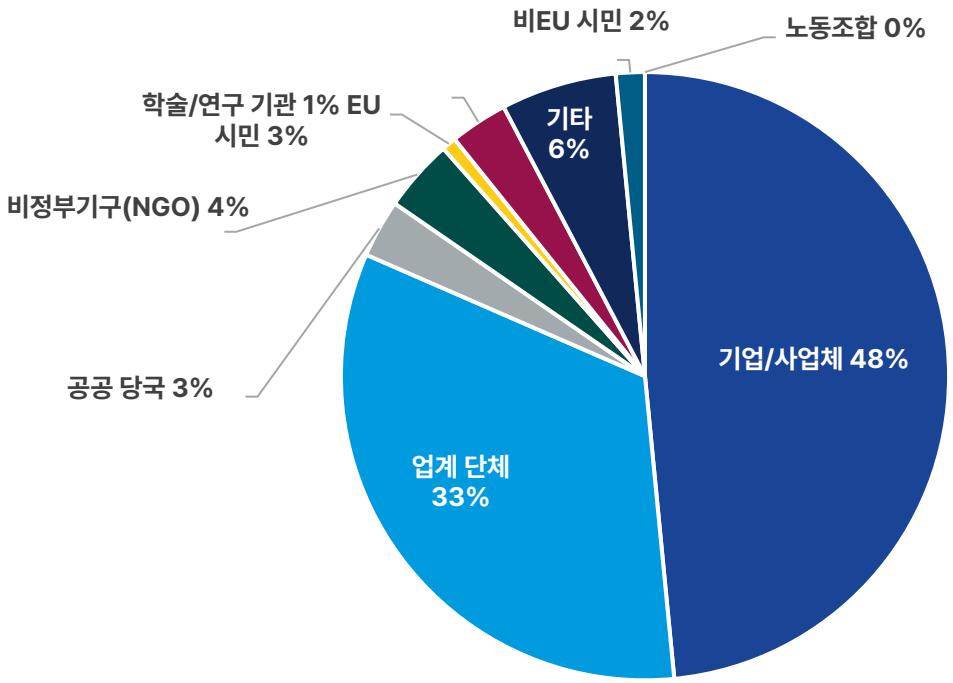
[2] 여기에는 대개 브뤼셀에 있는 유럽 업계 단체의 응답이 포함된다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

조직 유형

의견의 대다수는 기업과 사업자 단체가 제출했으며, 기업 또는 사업체가 63곳(48%), 사업자 단체가 43곳(33%)이었다. 그 밖의 참여자에는 공공 당국(4%), 개인 시민(5%, EU 시민과 비EU 시민 포함), 환경 단체(4%) 및 기타(6%)가 있었다. 이러한 분포는 협의에 주로 CBAM 의무의 영향을 직접 받는 응답자, 특히 CBAM 적용 가치사슬 안에서 활동하는 기업과 이들을 대표하는 단체가 참여했다는 점을 보여 준다.

그림 2. 응답자 유형

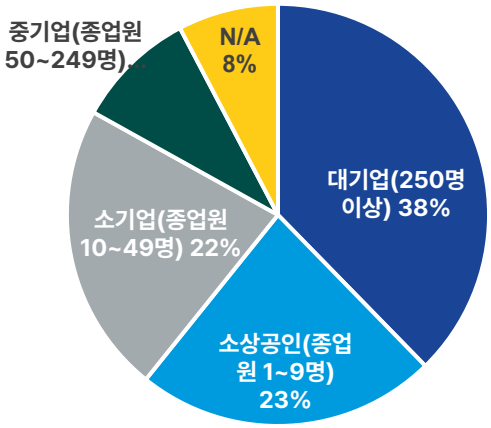


조직 규모

기업 또는 사업체라고 밝힌 응답자 가운데 참여는 대기업 쪽으로 치우쳐 있었으며, 대기업 49곳(39%), 중기업 12곳(10%), 소기업 29곳(23%), 소상공인 30곳(24%)이었다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

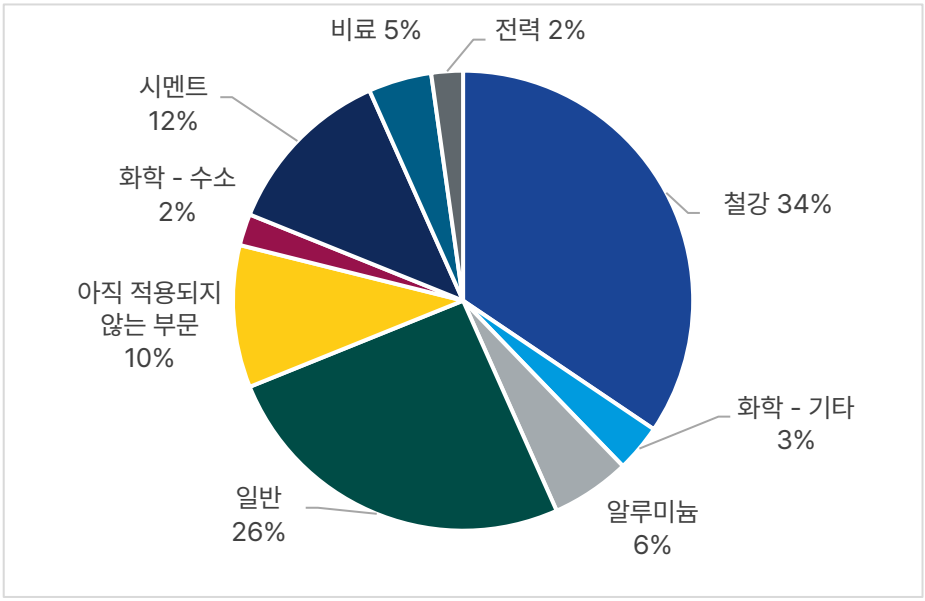
그림 3. 규모별 응답 기업



부문별 대표성

CBAM이 적용되거나 CBAM의 영향을 받는 폭넓은 부문에서 응답이 접수되었으며, 가장 많이 참여한 부문은 철강(응답자 31명, 산업 부문이 확인된 답변의 34%), 일반 또는 부문 횡단(응답자 23명, 26%), 시멘트(응답자 11명, 12%), 알루미늄(응답자 5명, 6%), 비료(응답자 4명, 4%), 전력(응답자 2명, 2%) 및 화학 – 수소(응답자 2명, 2%)였다. 또한 화학 부문이나 아직 CBAM에 포함되지 않은 부문에서 12건의 응답이 있었다. 나머지 응답자는 특정 산업 부문에 배정할 수 없었다.

그림 4. 부문별 응답자



제출 유형

응답자의 상당 부분은 상세한 입장문과 같은 실질적인 첨부 자료 기반 의견을 제공했다. 이를 통해 이해관계자들은 자유 기술 칸에서는 충분히 표현할 수 없는 기술적이고 부문별인 쟁점을 자세히 설명할 수 있었다. 분석된 150건의 응답 가운데 90건(60%)에 첨부 자료가 포함되었다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

4.2 이해관계자 응답의 정량 및 정성 분석

모두 150건의 답변이 평가되었다. 이 가운데 대다수(130건의 답변)는 무상할당 조정에 관한 증거 요청(CfE)에 직접 제출되었다. 그러나 "방법론" 증거 요청에 대한 14건의 답변과 "제3국의 탄소가격"에 관한 증거 요청에 대한 6건의 답변도 무상할당 조정이라는 주제를 다루었기 때문에 이 보고서에 포함되었다. 다른 한편으로, 32건의 답변은 방법론 증거 요청에 관한 의견도, 27건은 "탄소가격" 증거 요청에 관한 의견도 담고 있었다. 전체 150건의 답변 가운데 8건은 무상할당 이행법과는 관련이 없지만 CBAM 전반을 다루는 것으로 확인되었다. 어떤 답변도 "무의미한 답변"으로 완전히 배제되지는 않았지만, 34건은 세부 내용이 제한적이거나 일반적인 성격이어서 관련성이 낮은 것으로 여겨졌다. 예를 들어 입장을 제시하지 않고 질문만 하거나, "탄소 배출에 비용이 부과되어서는 안 되며, 배출을 줄이는 것에 보상해야 한다"와 같은 일반적인 진술에 그치는 답변은 관련성이 낮은 것으로 여겨졌다.

증거 요청이 의견 제출에 열려 있던 시점에는 아직 법안 초안이 없었다. 따라서 많은 답변은 늘 정확하지는 않았던 추측이나 기대에 근거한다. 현재의 관점에서 일부 답변은 이미 의미를 잃었지만, 완전성을 위하여 이 보고서에 포함했다. 또한 무상할당 조정에 관한 이행법에도, 다른 두 증거 요청에도 관련되지 않는 의견도 무상할당 증거 요청에 대한 응답으로 제출되었다면 이 보고서에 포함했다. 예를 들어 CBAM 규정이나 심지어 EU 배출권거래제와 그 법령의 변경을 목표로 하는 의견이 여기에 해당한다.

이 절은 CBAM 벤치마크를 포함하여 CBAM 규정 제31조에 따른 규칙에 관하여 이해관계자들이 제기한 주요 사항, 즉 사업장이 EU 배출권거래제 사업장이었다면 수입 제품을 생산한 데 대하여 받았을 무상할당을 반영하여 CBAM 의무를 어떻게 조정해야 하는지를 요약한다. 이 보고서에서는 이 조정을 "내재무상할당량"이라 하고, 제품 톤당으로 나타낸 경우에는 "고유 내재무상할당량"(이하 'SEFA')이라 한다.

4.2.1 조직적 응답(캠페인)

철강 부문:

Eurofer[3]의 입장문은 철강 부문의 다른 이해관계자 다섯(회원국 수준의 기업 또는 단체)이 바꾸지 않고 첨부했으며, 또 다른 응답자 한 명은 Eurofer의 세 가지 주요 논점 가운데 두 가지를 제시했다. 따라서 모두 일곱 개의 답변이 전부 또는 일부 조율된 것이다.

이집트 철강 산업의 두 회사가 같은 응답을 제출했다.

시멘트 부문:

조직적 응답은 세 건이 있으며, 두 번은 두 건의 응답을, 한 번은 세 건의 응답을 포함한다.

- Cembureau의 답변은 오스트리아 시멘트 협회(Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie)의 답변과 일부 겹친다.
- (수입 클링커를 사용하는) 소규모 시멘트 기업 3곳의 답변은 일부 동일하거나 적어도 같은 사항을 제시한다.
- 소규모 기업 2곳(스페인에 1곳, 프랑스에 1곳)의 답변은 매우 비슷하다.

기타:

IFIEC[4](EU 수준의 산업 단체), UNIDEN[5](프랑스의 단체) 및 프랑스의 한 화학 기업의 답변에는 글의 유사점이 일부 있다.

[3] European Steel Association
[4] International federation of industrial energy consumers
[5] Union des Industries Utilisatrices d'Énergie

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

EIGA[6]와 Air Liquide(프랑스)의 답변에는 공통 요소가 있다.

이탈리아의 한 기업(CBAM 대상 품목의 수입자)은 답변을 세 번 제출한 것으로 보인다.

4.2.2 핵심 주제 영역

집행위원회의 관점에서 다음과 같은 주요 관심 분야가 확인되었다.

- 이해관계자들은 기존 EU 배출권거래제 벤치마크를 사용하여 CBAM 벤치마크를 정의하는 전반적인 접근 방식에 동의하는가?
- 벤치마크 설계에 관하여
  - EU 배출권거래제에서 생산경로를 구분하는 부문에서는 일부 생산경로를 구분해야 하는가?
  - 복합제품의 CBAM 벤치마크에서 전구물질의 고유 내재무상할당량(SEFA)을 어떤 방식으로 고려해야 하는가?
  - CBAM 벤치마크에 간접배출량을 포함하는 것, 전력과 연료의 교환 가능성(최근 EU 배출권거래제의 무상할당 규칙에서 삭제된 규칙), 그리고 전력과 관련된 주제 전반에 관하여 이해관계자의 견해는 무엇인가?
- 투명성 또는 기밀성 문제
- 행정 부담을 제한하거나 줄이기 위하여 제기된 우려나 제안
- CBAM 벤치마크의 공표 시기에 관한 이해관계자들의 우려

4.2.3 핵심 주제별로 이해관계자가 제기한 쟁점

CBAM 벤치마크와 EU 배출권거래제의 정합성:

모두 150명의 응답자 가운데 70명이 CBAM 벤치마크가 EU 배출권거래제 벤치마크와 맞춰질 것을 기대하거나 바란다고 어떤 방식으로든 언급했다. 15건의 경우 이러한 답변에는 다음과 같은 추가 설명이나 요구가 덧붙었다.

- CBAM 벤치마크는 정기적으로 갱신되어야 한다.
- 벤치마크는 충분히 세분화되어야 한다. 이와 나란히, 다른 응답들은 CN 코드와 CBAM 벤치마크를 대응시키는 명확한 표가 필요하다는 점을 부각했다.
- CBAM 벤치마크는 EU 배출권거래제와 비교하여 공정한 경쟁 조건을 제공해야 한다.
- EU 알루미늄 산업의 한 이해관계자는 허점을 피해야 한다는 우려를 부각했다(이는 1차 알루미늄과 2차 알루미늄을 정확히 구분하는 문제를 뜻하는 것으로 보인다).
- 응답자 4명(그 가운데 3명은 조직적 응답에서 온 것으로 보인다)은 배출권거래제 비적용 사업장에서 들여온 열(예: "친환경" 기술을 사용하는 경우)을 해당 CBAM 벤치마크에서 공제해야 한다고 제안했다.

- 한 경우(아직 CBAM이 적용되지 않는 유리 산업)에는 관련 EU 배출권거래제 제품 벤치마크가 최종 제품의 양과 직접 관련되지 않으므로 "정합 계수"가 필요할 것이라고 언급했다.

- 한 응답자(EU의 비정부기구)는 CBAM 벤치마크가 전혀 필요하지 않으며 EU 배출권거래제 벤치마크를 직접 사용해야 한다고 밝혔다.
- 수입을 하는 한 기업의 답변은 EU에서 전혀 생산되지 않는 제품에 대해서는 세계 벤치마크를 개발해야 한다고 밝혔다.

집행위원회는 위에서 언급한 답변들이 대체로 선택된 접근 방식에 동의하는 것으로 본다. CBAM 벤치마크는 EU 배출권거래제 벤치마크에서 도출되었으며, CN 코드마다 해당 CBAM 벤치마크를 표시한 명확한 표에 나열되었다.

[6] European Industrial Gases Association

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

그러나 EU 배출권거래제의 "배출권거래제 비적용 열"이 반드시 청정 기술을 뜻하는 것은 아니며 CBAM에서 구분하는 것이 실현 가능하지 않으므로, 서로 다른 열 공급원의 구분은 시행되지 않았다. 또한 CBAM은 복합제품의 전구물질을 비롯한 특정 제품에 적용되어 CBAM 전용 벤치마크의 개발이 필요하므로, 배출권거래제 벤치마크에만 의존하는 것은 실현 가능하지 않을 것이다.

세 응답자는 CBAM 벤치마크가 "상위 10% 사업장의 평균"에 기초할 것을 요청했으며, 일부는 이를 "EU 내", "전 세계"로 특정하거나 특정하지 않았다. 이는 EU 배출권거래제 방법에 가까운 요구이지만, EU 배출권거래제에서는 5년마다 새로운 "상위 10%"를 사용하여 벤치마크를 갱신하되 최소 및 최대 개선율의 한도를 두므로, 벤치마크의 완전한 정합으로 이어지지는 않을 것이다. 따라서 이러한 증거 요청 답변은 EU 배출권거래제와 CBAM 벤치마크를 정합시키라는 요청으로 집계하지 않았다. 철강 이해관계자의 조율된 응답도 비슷하게 답했으나, 최고의 사업장뿐만 아니라 이용 가능한 최고의 기술 하나에만 초점을 맞추자는 관점이었다. 이 역시 주요 생산경로마다 서로 다른 제품 벤치마크를 정하는 EU 배출권거래제 방법론에서 벗어나는 것이다. 따라서 이 제안은 반영되지 않았다.

EU 배출권거래제와의 정합을 요청한 것으로 집계하지 않은 다른 답변은 다음과 같다.

- 비EU 철강 산업의 한 응답자는 EU에서 이용할 수 있는 다른 보조금(예: 혁신기금)을 상쇄하기 위하여 CBAM 벤치마크가 EU 배출권거래제 벤치마크보다 높아야 한다고 언급했다.
- 다른 답변은 EU 배출권거래제 벤치마크가 너무 낮아 개발도상국이 충족할 수 없다고 비판했다.
- EU 산업의 한 이해관계자는 경쟁력을 보장하기 위하여 EU 배출권거래제 벤치마크에 "안전 여유"를 둘 것을 요청했으며, 이는 내재배출량의 기본값에 대하여 알려진 마크업을 거꾸로 적용하는 것과 같은 뜻일 수 있다.

- 한 응답자(비EU)는 EU 배출권거래제보다 높은 CBAM 벤치마크를 정하고 EU 배출권거래제의 벤치마크에 도달하는 전환 단계를 둘 것을 제안했다.
- EU 비료 부문의 한 이해관계자는 무상할당 수준을 2026-34년 동안 고정해야 한다고 제안했다. 그러나 이것이 벤치마크가 아니라 무상할당 조정 자체를 뜻한다면, 이는 EU 배출권거래제 지침에 어긋날 것이다.

- 제3국의 한 이해관계자는 벤치마크가 "공동의 그러나 차별화된 책임" 원칙을 반영해야 한다고 지적했다.

- 한 이해관계자는 경쟁력상의 이유로 무상할당에 대한 조정을 전혀 해서는 안 된다고 보았다.

이러한 의견은 EU 배출권거래제에서 부여되는 무상할당 수준과의 강한 정합을 요구하는 CBAM 규정 제31조에 부합하지 않으므로, 이행법에 반영할 수 없었다.

방법론상의 쟁점을 부각한 답변:

- 비EU 국가의 한 답변은 CN 코드마다 CBAM 벤치마크를 정하는 것은 지나치게 야심 찬 것이며, "품목군" 수준에서 정해야 한다고 밝혔다.
- 한 응답자는 (내재배출량 결정 방법론에 관한 이행법에 규정된) 버블접근법을 사용할 수 있는 방식으로 벤치마크를 설계할 것을 요청했다.
- EU 배출권거래제의 "사업장 수준" 벤치마크를 "제품 관련" CBAM 벤치마크로 옮기는 것의 어려움이 여러 차례 언급되었지만, 이에 반대하지는 않았다.
- 시멘트 산업의 조직적 응답 2건은 EU 배출권거래제에서 "클링커 벤치마크를 결합재 벤치마크로 변경하는 것"의 영향이 있을지 우려했다.
- 한 응답자는 EU에서 제품 벤치마크가 정의되지 않은 경우에 검증된 CBAM 데이터를 사용할 것을 제안했다.

- 응답자 3명은 집행위원회가 증거 요청에서 제시한 것보다 CBAM의 무상할당 조정을 더 복잡하게 만들 것을 제안했다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

  - 한 응답자는 ALC(활동수준 변경) 규칙이 CBAM에 완전히 반영되어야 한다고 보았다(즉 생산이 크게 늘거나 줄어드는 경우 무상할당의 조정).
  - 한 응답자는 EU 배출권거래제 제품 벤치마크와 대체 접근 방식의 전체 체계를 CBAM에 그대로 반영해야 한다고 보았다.
  - 한 응답자는 벤치마크 곡선에서 사업장의 위치를 나타내는 대리 지표를 사용할 것을 요청했는데, 그 의미가 불분명하다. 그러한 접근 방식은 EU 배출권거래제에서 사용되지 않는다.
- CBAM 벤치마크의 개발에 (산업계) 이해관계자를 참여시킬 것이 가끔 요청되었다.

집행위원회는 이러한 의견에 유의했다. 무상할당 조정의 계산 방법은 EU 배출권거래제와의 강한 정합을 보장하면서 가능한 한 단순하게 설계되었다. ALC 규칙이나 대체 하위사업장이 따로 필요하지 않은 접근 방식이 개발되었다.

생산경로의 구분

전체 응답자 150명 가운데 28명이 이 주제에 의견을 냈다. 제시된 입장은 매우 다양하여, 전반적인 긍정적 응답(EU 배출권거래제와의 호환성을 위해 경로를 구분할 필요가 있음)부터 주로 경쟁력 및/또는 우회에 대한 우려에서 비롯된 강한 반대까지 걸쳐 있었다. 28건의 응답 가운데 21건은 금속 부문(알루미늄 또는 철강)에서 나왔다.

- 16명의 응답자는 필요한 경우 생산경로별로 벤치마크를 차별화하는 데 찬성했다. 다음과 같은 추가 의견이 덧붙여졌다.
  - 한 의견은 이러한 차별화가 실현 가능한지와 어떻게 할 수 있는지를 물었다.
  - DRI(직접환원철): EU 사업자 세 곳의 의견은 전용 벤치마크가 필요할 것이라고 했으며, 그 가운데 하나는 그 벤치마크가 고철/전기로 벤치마크보다 높아야 한다고 명시적으로 밝혔다. 다운스트림 부문의 다른 EU 업계 한 곳은 DRI를 EU 배출권거래제의 고로 관련 "용선" 벤치마크로 다루는 것이 더 낫다고 주장했다. 그러나 그 이해관계자는 벤치마크 간 격차의 축소도 권고했다. 세 번째 답변은 용선 벤치마크를 사용하거나 DRI에 대한 별도 벤치마크를 만들 것을 제안했다.

  - 철강 부문의 한 EU 응답자는 우회를 피하기 위해 조강에 대해 "용해 및 주조" 원칙을 도입하고, 그런 다음 벤치마크를 해당 국가의 다운스트림 공정에만 맞출 것을 요청했다.

  - 한 EU 업계 이해관계자는 생산경로별로 벤치마크를 차별화할 것을 요청했으나, 고유 내재배출량에 대해서는 그러한 구분을 허용해서는 안 된다고 했다.
  - 한 비EU 응답자는 EU 배출권거래제 접근 방식이 맞지 않는 경우 EU에서 사용되지 않는 경로도 전용 벤치마크의 개발에 고려되어야 한다고 덧붙였다.
  - 한 이해관계자는 서로 다른 경로로 생산된 혼합물인 철강에 대한 규칙이 필요할 것이라고 밝혔다.

  - 수소 부문의 조율된 답변 두 건은 예를 들어 화학 사업장 내부의 수소 생산과 외부에 위탁한 생산 사이의 경쟁에 관한 우려를 언급했다. 이것이 CBAM 벤치마크에 영향을 미쳐야 하는지는 완전히 분명하지 않다.

  - 아직 CBAM에 포함되지 않은 제품(소다회)에 대해서는 천연 원료에서 얻은 소다회에 대한 전용 벤치마크가 필요할 것이라는 언급이 있었다.
- 부정적인 답변 쪽에서는 다음과 같은 의견이 덧붙여졌다.
  - 철강 이해관계자들이 조율한 답변은 고철 전기로 벤치마크가 모든 "봉형강류" 수입에 적용되어야 한다고 요구한다. 그 밖의 모든 제품에 대해서는 벤치마크가 가장 효율적인 기술에 기초해야 한다고 했다.

  - 한 비EU 응답자는 벤치마크를 기술별이 아니라 국가별로 개발해야 한다고 제안했다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

집행위원회는 방법론을 EU 배출권거래제와 맞춘다는 최우선 원칙을 희생하지 않는 범위에서 이러한 의견을 최대한 반영했다. 따라서 철강과 알루미늄에 대해서는 생산경로별 벤치마크가 도입되었다. EU 배출권거래제와 다른 점으로는 단 하나, 즉 EU 배출권거래제에는 아직 없는 직접환원철 전용 벤치마크의 개발이 타당한 것으로 판단되었다.

전구물질의 고려

응답자 가운데 12명과 철강 이해관계자들의 조직적 응답만이 CBAM 벤치마크를 정하는 데 전구물질이 관련된다는 점을 언급한다. 철강 산업 응답자들은 모든 스테인리스강 벤치마크가 신규 합금철의 최저 함량을 반영해야 한다고, 즉 가능한 한 낮아야 한다고 요구하며, 이는 경쟁력/우회와 관련된 사항으로 보인다. 나머지 12건의 응답은 다음과 같은 쟁점을 언급한다.

- 응답자 6명은 전구물질을 고려해야 한다고만 밝힌다.
- 비료 산업의 한 답변도 이에 동의하며, 여러 NPK 비료에 대하여 가장 보수적인 접근 방식을 요청한다.

- 시멘트 산업의 다른 응답 2건은 클링커를 중요한 기여 요소로 명시적으로 언급한다.
- 알루미늄 산업의 한 답변은 전구물질을 구분할 필요성을 언급하지만, 이는 생산경로와 관련되므로 생산경로에 관하여 이 부문이 제시한 답변(위 참조)이 직접 관련된 것으로 볼 수 있다.

- 한 응답자는 전구물질이 CBAM 벤치마크의 일부가 될 것인지 물었다.
- EU 배출권거래제 벤치마크의 직접 사용을 지지하는 EU의 한 비정부기구는 EU 배출권거래제에서 전구물질의 제품 벤치마크가 무상할당 조정의 대부분을 이루게 될 것이라고 설명한다.

집행위원회는 이러한 의견에 유의했다. EU 배출권거래제를 따른다는 원칙, 즉 이 경우 CBAM 대상 품목의 내재배출량 결정 방법론도 따른다는 원칙을 적용하면, CBAM 벤치마크의 목적상 전구물질의 "내재무상할당량"을 포함하는 것 외에는 선택지가 없었다. 그러나 사업자가 실제 데이터를 사용할 수 있는 경우에는 유연성이 필요하다. 따라서 이행법은 실제 데이터의 경우 전구물질을 고려하기 위한 공식을 제공한다. 내재배출량에 기본값을 사용하는 경우를 위하여, 각 CN 코드에 대하여 전구물질의 내재무상할당량을 이미 포함한 두 번째 벤치마크가 제공되었다.

간접배출량, 전력과 연료의 교환 가능성

단 한 응답자(EU 철강 부문)만이 CBAM 벤치마크에 간접배출량을 포함할 것을 요청했다. EU의 한 사업자 단체는 교환 가능성에 관한 이전의 (폐기된) 규칙을 CBAM 벤치마크에 적용할 것을 요청했다. 철강 산업의 조직적 답변은 전기로(EAF)에 대한 EU 배출권거래제 벤치마크와 관련하여 CBAM 벤치마크가 "연료/전력 교환 가능성을 고려해야 한다"고 강하게 강조한다.

EU 시멘트 부문의 한 응답자는 CBAM 벤치마크를 직접배출량에만 맞출 것을 명시적으로 요청했다.

집행위원회는 철강 부문이 낸 의견을 반영했으며, EU 배출권거래제의 규칙이 2026년부터 바뀐다는 점을 인정했다. 따라서 전기로 철강에 대한 CBAM 벤치마크는 다른 모든 부문과 마찬가지로 직접배출량에만 근거하도록 제안되었다.

투명성/기밀성 문제

평가한 150건의 답변 가운데 22건이 투명성과 관련된 사항을 언급한다. 단 한 응답자(비EU)만이 기밀성이 문제라고 강조했다(수입자가 기초 데이터를 받아서는 안 된다). 다른 응답자들은 대체로 투명성이 필요하며 (CN 코드별) 벤치마크의 명확한 표가 공표되어야 한다고 언급했다. 일부 응답자는 CBAM 벤치마크 결정의 기초 가정과 방법론도 공표되어야 한다는 점을 상기시켰다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

여러 응답자는 강력한 검증, 데이터의 검증 가능성 또는 검증기관을 위한 전용 가이던스 제공의 필요성을 언급했다.

기밀성의 문제는 방법론에 관한 이행법과 검증 및 인정에 관한 위임법을 결합하여, 전체 배출량 보고서와 민감한 데이터를 뺀 요약 보고서를 구분함으로써 해결된다.

행정 부담에 관한 우려

33명의 이해관계자가 CBAM이 요구하는 행정 부담이나 노력을 언급했다. 제기된 구체적인 사항은 다음과 같다.

- CBAM 벤치마크의 적용은 중소기업과 비EU 사업자에게 충분히 단순해야 한다. 한 답변은 특히 개발도상국에 지원/자금이 필요하다고 밝혔다.
- 이행에는 적어도 2년의 준비가 필요하다(시멘트 부문의 조직적 답변 3건). 다른 답변은 중소기업을 위한 유예 기간을 요청했다.
- 정밀도와 실현 가능성 사이의 균형이 필요하다.
- 규칙은 단순하고 이해하기 쉬워야 한다.
- 무료 가이던스 자료와 IT 도구가 있으면 환영할 것이다. IT와 관련하여 일부 답변은 IT 시스템[CBAM 등록부]이 CBAM 신고서를 미리 채우거나 작성을 지원하게 함으로써 복잡성을 줄여야 한다고 요청했다.

- 한 비EU 국가는 "CBAM 등록부를 탄소시장이나 배출량 관리 메커니즘과 관련된 국가 정보 시스템과 연결할 가능성을 명확히 해 달라"고 요청했다.

집행위원회는 이미 기존 가이던스와 서식을 갱신할 계획이다. 또한 CBAM 등록부의 신고에는 특히 기본값에 근거하여 보고하는 경우 특정 칸을 미리 채우는 기능이 포함될 것이다. 배출량 보고서/검증보고서에 무상할당 데이터를 통합함으로써 행정 부담이 최소화될 것이다.

이행법의 시급성:

기술적 쟁점을 제외하고 가장 자주 언급된 우려는 증거 요청 당시 CBAM 벤치마크도, 그 적용 방식도 제공되지 않았다는 사실이다. 그 결과 이해관계자 34명은 특히 CBAM 대상 품목의 수입자와 하류 사용자뿐만 아니라 그 생산자도 예상되는 CBAM 의무, 즉 수입 시 제품의 비용을 판단할 수 없었기 때문에 이 상황이 문제였다고 주장했다. 따라서 이들 가운데 일부는 이러한 제품의 구매 계약을 협상할 수 없으며, 벤치마크와 그 적용 규칙이 가능한 한 빨리 시급히 필요하다고 주장했다. 이해관계자 2명은 CBAM의 시작을 각각 6개월 또는 1년 늦출 것을 명시적으로 요청했으며, 다른 한 명은 2026년 상반기 동안 사용할 잠정 벤치마크 값을 제공할 것을 요청했다.

집행위원회는 이러한 우려를 반영했다. 이행법에는 2026-2030년 기간에 대하여 추정한 새 EU 배출권거래제 벤치마크에서 도출한 CBAM 벤치마크 목록이 포함되며, 이 목록은 2026년 1월부터 적용된다. 갱신된 EU 배출권거래제 벤치마크가 채택되면(2026년 상반기 안에 예상됨) 한 달 안에 CBAM 벤치마크를 그에 맞게 갱신하도록 전문이 요구하며, 갱신된 벤치마크는 2027년 1월부터 적용된다.

4.2.4 범위 밖의 쟁점

응답자의 상당 부분이 무상할당 조정에 관한 이행법의 범위 밖에 있는 쟁점을 제기했다. 협의 방법론에 정한 분석 방식에 따라, 이러한 주제는 협의 대상 이행법의 조정이 아니라 CBAM 규정, EU 배출권거래제 지침 또는 그 밖의 입법 수단의 변경이 필요한 것이므로 양적으로 집계했으나 질적 분석의 대상으로 삼지 않았다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

탄소누출 수단으로서의 CBAM

이해관계자 10명에 따르면, CBAM은 탄소누출을 완화하는 수단으로서 EU 배출권거래제의 무상할당보다 못하거나, 적어도 충분히 잘 작동한다는 것이 아직 입증되지 않은 것으로 여겨진다. 유럽 알루미늄 산업은 이 쟁점을 CBAM에서 알루미늄 전반에 대하여 "시계를 멈출" 필요가 있다고 요약했다. 이해관계자 18명은 EU 배출권거래제에 따른 무상할당의 단계적 폐지를 여러 정도로 늦추거나 수정할 것을 요청했다. 이는 CBAM이 실제로 효과적인지 평가할 필요가 있다는 일반적인 진술부터 구체적인 일정 제안(예: 2030년까지, 또는 EU 배출권거래제 무상할당을 5~6년 연장)까지 다양했다. 단 두 응답자만이 EU 배출권거래제 지침이 요구하는 대로 무상할당을 단계적으로 폐지하는 데 명시적으로 찬성했다.

증거 요청에 대한 7건의 답변은 탄소누출에 대응하여 수출을 지원하는 수단을 마련해야 한다고 요청했다. 이해관계자 4명은 현행 간접비용 보상 메커니즘을 유지해야 한다는 의견을 나타냈다.

다양한 경쟁력 우려: 30건의 응답은 수입품과 EU 생산 사이의 다양한 경쟁력 우려를 나타냈다. 12건의 답변은 재활용 금속과 1차 금속의 문제와 고철의 취급에 초점을 맞추어 우회에 대한 우려를 다루었다. CN 코드를 더 잘 맞출 필요성도 언급되었다.

CBAM 적용 범위와 관련된 쟁점: 15건의 답변이 CBAM의 적용 범위에 관한 쟁점을 언급했다. 이는 다음과 같이 요약할 수 있다.

- 일부 하류 제품을 포함해야 한다: 명시적으로 언급된 것은 멜라민, 일부 가정용품과 절삭 제품, 알루미늄과 철강을 기반으로 한 케이블, 개비온이었다.
- 유기화학물질과 중합체는 계속 명시적으로 제외되어야 한다.
- 조직적 응답 2건은 수소에 대한 변경을 고려할 것을 요청했다.
- 주석도금강판은 제외되어야 한다.
- 흑연은 계속 제외되어야 한다.
- 소다회: 응답자 1명은 찬성, 1명은 반대.
- 유리: 답변 2건, 1건은 찬성, 1건은 무관심하지만 명확성을 원함
- 수입 제품을 사용하는 수출 지향 사업장은 CBAM에서 제외되어야 한다.

CBAM 규정에 관한 쟁점:

무상할당 조정 증거 요청에 대한 27건의 답변은 무상할당이 아니라 CBAM 규정의 다른 분야와 관련된 쟁점을 다루었다.

- 여러 답변은 CBAM의 도입을 여러 일정으로 늦출 것을 요구한다.
- CBAM이 너무 복잡하거나 관료적이라고 주장하는 답변이 여럿 있었다.
- 제품의 추적을 가능하게 하기 위하여, 사업자뿐만 아니라 재고 보유자(무역업자, 창고)도 내재배출량을 모니터링할 의무를 져야 한다(거래되는 제품이 전구물질인 것처럼).
- 한 답변은 역내가공 절차를 폐지할 것을 권고한다.
- CBAM 인증서 보유 의무에 관한 규칙(“80% 규칙”, 옴니버스 패키지에 의해 “50% 규칙”으로 변경됨)은 이해관계자 6명에게 비판받았다. 이 가운데 한 응답은 중앙 기관이 이 인증서를 보유했다가 나중에 필요로 하는 하위 기관에 나누어 줄 수 있도록 허용되어야 한다고 제안했다.

- 한 이해관계자는 CBAM 의무를 이행하는 데 그 밖의 국제 크레딧(자발적 시장 포함)의 사용을 허용해야 한다고 제안했다.
- 두 이해관계자는 CBAM 인증서의 주간 가격 설정이 부적절하다고 보았다. 한 이해관계자는 인증서가 더 오랜 기간 유효해야 한다고 요청했다. • 한 응답자: 수입자는 EU 배출권거래제 초기 단계의 사업자처럼 무상 배출권을 받아야

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

하며, EU 배출권거래제의 업계처럼 이를 팔 수 있어야 한다.

- 한 답변은 수입이 EU가 아니라 개발도상국으로 가야 한다고 밝혔다.

EU 배출권거래제 지침과 관련된 쟁점

다음 쟁점은 이 증거 요청이 다루는 무상할당 조정이 아니라 EU 배출권거래제 지침이 정한 규칙과 관련된 것이지만 제기되었다.

- EU 배출권거래제 무상할당에 대한 일부 변경이 제안되었다. 예를 들어 배출집약도에서 에너지집약도로 바꾸어 산업의 전기화를 지원하는 것이다.
- 또 다른 제안(세 번 제기됨)은 EU 배출권거래제 벤치마크가 생산공정보다 제품에 더욱 초점을 맞추어야 한다는 것이다. 특히 한 응답자는 수소/직접환원철(DRI) 기반 철강에 대한 새 벤치마크를 도입할 것을 제안했다.

- 한 응답자는 재생에너지 지침(RED II)에 근거한 현행 영 처리 규칙 대신 폐기물 유래 연료에 전과정 접근 방식을 적용할 것을 제안했다.
- 소다회가 CBAM에 포함되고 천연 소다회와 산업적으로 생산된 소다회에 대하여 별도의 벤치마크가 도입된다면, EU 배출권거래제에서도 차등화된 두 벤치마크를 사용해야 한다.